

MALALTIA GREU, HOSPITALITZACIÓ O ACCIDENT DE FAMILARS

Descripció

Permís que s'atorga per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari.

Característiques

QUI HO POT DEMANAR?

Els/les empleats/des municipals.

DURADA DEL PERMÍS

5 dies laborables per familiars fins al primer grau, així com per qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb el funcionari o funcionària i que requereixi la cura efectiva d'aquella.

4 dies laborables per a familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat.

CARACTERÍSTIQUES

En els casos de malaltia greu de familiar amb hospitalització, els dies de permís podran utilitzar-se en qualsevol moment del període d'hospitalització o dins del període de 10 dies naturals a partir del finiment del període d'hospitalització. Es podrà fraccionar en dies aquest permís sempre que no suposi un increment dels dies laborables a gaudir en aquest concepte.

En el cas del personal que presti servei durant la nit, el permís es pot iniciar la nit del dia abans al fet causant, sempre que no suposi un increment dels dies laborables a gaudir per aquest concepte.

La permanència en un centre hospitalari en el seu servei d'urgències, amb una estada en el mateix superior a 24 hores, s'equipara a l'ingrés hospitalari o hospitalització sempre que s'acrediti documentalment.

Es considera accident la lesió corporal que es produeix per un fet violent exterior sobrevingut que necessita atenció mèdica urgent i que revesteix gravetat. Requereix la constatació escrita d'un facultatiu mèdic.

El permís és extensiu als empleats/des respecte de les persones que tinguin la tutoria legalment reconeguda.

Són familiars de primer grau de consanguinitat o afinitat: cònjuge, pares/mares, fills/es, sogres, gendres/joves.

Són familiars de segon grau de consanguinitat o afinitat: germans/es, cunyats/es, avis/es i nets/es.

La referència al cònjuge es fa extensiva a tots els supòsits de parelles de fet, amb independència de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, sempre que l'acte causant de la convivència s'acrediti mitjançant document oficial.

Així mateix, seran també d'aplicació aquells permisos relacionats amb els fills/es no comuns de noves parelles.

Es reconeix el vincle d'afinitat als padrastres i madrastres, sense que sigui extensiu a d'altres graus de parentiu vinculats a padrastres i madrastres.

Es prendrà com a referència el domicili de l'empleat/da que consta en el sistema informàtic de recursos humans.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

En tots els casos, document acreditatiu del parentiu i en el supòsit de "persona que convisqui amb el funcionari o funcionària", la convivència, mitjançant certificat d'empadronament de la persona treballadora i el/la convivent de 2 anys d'antiguitat mínima o certificat de convivència vigent (d'un mes a la data del fet causant) i la necessitat de cura efectiva per part de la persona sol·licitant del permís mitjançant declaració jurada.

En concret:

- Hospitalització: justificant oficial del centre sanitari amb el corresponent segell i signatura on consti la data d'ingrés o data d'alta hospitalària (o bé, fer constar la continuïtat de l'ingrés), nom de l'empleat/da i del o la pacient.
- Estada al servei d'urgències superior a 24 hores: justificant oficial del servei d'urgències del centre sanitari amb el corresponent segell i signatura on consti la data d'entrada o data d'alta al servei d'urgències (o bé, fer constar la continuïtat de l'estada en el mateix), nom de l'empleat/da i del o la pacient.
- Intervenció quirúrgica sense hospitalització: justificant mèdic o del centre sanitari en el que consti el nom de l'empleat/da, del/la pacient i es faci constar expressament que el o la pacient requereix repòs domicili.
- Malaltia greu: certificat mèdic acreditant la gravetat de la malaltia i la necessitat d'atenció al domicili.
- Accident greu: justificant oficial del centre sanitari amb el corresponent segell i signatura, amb el nom de l'empleat/da i el nom i la data en què ha estat atès/a la persona accidentada, acreditant l'existència de lesions greus que han requerit atenció mèdica urgent.

REGULACIÓ

Art. 15.2 c) de l'Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2021-2024 i Real Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny.

Instrucció de regulació dels permisos i llicències vigent.

Cóm es fa el tràmit

1. Comuniquen el permís amb el formulari corresponent de l'aplicatiu de "tràmits".
2. Adjunteu al formulari el document justificatiu escanejat i envieu a tramitació.